



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 10/2018/3/CA1

Paraná, 17 de mayo de 2019.

Y VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Mateo José BUSANICHE, Presidente y la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta -constituido el Tribunal en virtud del art. 109 R.J.N.- el Expte. N° FPA 10/2018/3/CA1, caratulado: **"INCIDENTE DE NULIDAD DE VERDIGLIONI, SERGIO DANIEL; ORELLANA, ÁNGEL MARIANO EN AUTOS ´VERDIGLIONI, SERGIO DANIEL; ORELLANA, ÁNGEL MARIANO POR A DETERMINAR´"**, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. **Mateo José Busaniche**, dijo:

Que, los presentes autos son traídos a Despacho a fin de resolver la excusación formulada a fs. 28 por la Sra. Juez de Cámara, Dra. Beatriz Estela Aranguren, por haber intervenido en los autos principales como Juez Federal.

CONSIDERANDO:

I- Que efectuada la pertinente confrontación, se advierte que la Dra. Beatriz Estela Aranguren ciertamente intervino en las actuaciones principales, habiendo signado el decreto por el cual habilita la feria judicial (enero 2018) con el fin de dar trámite a la solicitud de devolución de dinero y cheques impetrada por el



recurrente en el presente incidente, al tiempo que ordena una serie de medidas con el fin de verificar la situación y comportamiento fiscal de los aquí imputados Verdiglioni y Orellana (cfr. decreto del 10-01-2018 en expte. principal).

Que conforme lo manifestado, la actuación de la Dra. Beatriz Estela Aranguren en la baja instancia como Juez subrogante, lo fue en actos trascendentales del proceso que conllevan actividad jurisdiccional respecto de los nombrados, lo que amerita hacer lugar a lo peticionado. Ello, por cuanto, es posible inferir que *aquella* intervención podría comportar un anticipo de opinión sobre el mérito de la causa o de los sujetos que se encuentran sometidos a proceso, y que por ello la garantía de imparcialidad se encontraría afectada.

En este estado, cabe recordar que “la garantía de imparcialidad del juez es uno de los pilares en que se apoya nuestro sistema de enjuiciamiento, ya que es una manifestación directa del principio acusatorio y de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, en su vinculación con las pautas de organización judicial del Estado” (L. 486. XXXVI, Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas - arts. 104 y 89 del Código Penal





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 10/2018/3/CA1

-causa Nro. 3221- del 17 de mayo de 2005).

En consecuencia, a fin de garantizar a los interesados el respeto irrestricto de la garantía de defensa en juicio y debido proceso, además de la condición necesaria de imparcialidad del juzgador que hoy cuenta con expresa mención en los Tratados Internacionales incorporados a la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22 C.N.)-; aventando cualquier sospecha sobre el ánimo de quienes tendrían que resolver, se acepta la solicitud de inhibición -art. 55 y ssgtes. del CPPN-.

Por ello, corresponde hacer lugar a lo solicitado y, en consecuencia, tener a la Dra. Beatriz Estela Aranguren por excusada de intervenir en los presentes autos.

La **Dra. Cintia Graciela Gomez, dijo:** Que adhiere al voto precedente.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

I- Hacer lugar a lo solicitado, y en consecuencia, tener a la Dra. Beatriz Estela Aranguren por excusada de intervenir en autos.

II- Remitir copia de la presente a Prosecretaría de Cámara a fin de que proceda a integrar el Tribunal, en este Expte. N° FPA 20/2018/3/CA1, caratulado: **"INCIDENTE DE NULIDAD DE**



VERDIGLIONI, SERGIO DANIEL; ORELLANA, ÁNGEL MARIANO
EN AUTOS ´VERDIGLIONI, SERGIO DANIEL; ORELLANA,
ÁNGEL MARIANO POR A DETERMINAR´", proveniente del
Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay.

Regístrese, notifíquese, difúndase a
través de la Dirección de Comunicación Pública de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y cúmplase.

MATEO JOSE BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO

